

1523698-87.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 11ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
YURI PAOLA RODRIGUES RAMIREZ e outros
Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.
Trate-se de denúncia oferecida em face de YEXI NATHALY, YULI MARCELA GUTIERREZ GARCIA e de YURI PAOLA RODRIGUES RAMIREZ como incursos nas sanções impostas no art. 155, § 4º, IV, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
11ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523698-87.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1523698-87.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
YURI PAOLA RODRIGUES RAMIREZ e outros
Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.
Trate-se de denúncia oferecida em face de YEXI NATHALY, YULI MARCELA GUTIERREZ GARCIA e de YURI PAOLA RODRIGUES RAMIREZ como incursos nas sanções impostas no art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 71, ambos do CP.
Narra a denúncia que, no dia 19 de outubro de 2022, por volta das 14h50min, em estabelecimentos comerciais situado no Shopping Tietê Plaza, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nº 1.465, Pirituba, nesta cidade e Comarca, Yexi qualificada à fl. 23, Yuli, qualifica à fl. 32 e Yuri, qualifica à fl. 41, subtraíram, para proveito comum, em continuidade delitiva, uma calça marca legging (Adidas) avaliada em R\$ 300,00 (trezentos reais); uma viseira (Nike) avaliada em R\$ 130,00 (cento e trinta reais); uma calça tec tell (Nike) em R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta

reais); duas calças legging (Farm) avaliadas em R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) ; duas camisetas (Farm) avaliadas em R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais); uma camiseta regata (Puma) de R\$ 200,00 (duzentos reais); uma camiseta (Adidas) de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); uma camiseta regata (Adidas) avaliada em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); um baby doll avaliado em R\$ 70,00 (setenta reais); três calças jeans (Sawary) avaliadas em R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais); uma calça jeans (Marisa) de R\$ 99,00 (noventa e nove reais); duas bermudas (Marisa) avaliadas em 129,00 (cento e vinte e nove reais) e uma roupa infantil (Marisa) de R\$ 40,00 (quarenta reais), pertencentes às empresas vítimas Centauro, representada por Glaucia Christine Gomes Costa e MARISA, representada por Luiz Carlos Gomes da Silva Sousa (cf. auto de prisão em flagrante delito de fls. 1 e auto de exibição, apreensão e devolução de fls.16/18).

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, as denunciadas, no interior dos estabelecimentos comerciais Centauro e Marisa apoderaram-se de 18 peças de vestuário, e deixaram o interior do Shopping utilizando dois veículos automotores, especificamente, de marca/modelo Fiat/Palio, cor cinza, placa CRF5900 e o Hyundai/HB20, cor branco, placa GFZ0396.

Os policiais militares, solicitados para atenderem ocorrência, deslocaram-se para averiguação quando visualizaram na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, altura do nº 5.000, um dos automóveis envolvidos, especificamente, o Fiat/Palio, cor cinza, placa CRF5900, trafegando as denunciadas em seu interior.

Realizada a abordagem, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo, após vistoria veicular, localizaram sobre a tampa traseira, vinte peças de roupas, novas e já sem etiquetas. Além disso, localizaram uma bolsa feminina com o fundo rasgado e em seu interior uma bolsa revestida de alumínio e fita isolante, provavelmente para não serem acusadas nos sensores eletrônicos.

As denunciadas não exibiram qualquer nota fiscal dos produtos e confessaram informalmente a prática dos furtos e foram presas em flagrante delito.

Conversão da prisão em flagrante dos réus em prisão preventiva (fls. 219/222).

Em 01/11/2022, foi recebida a denúncia (fls.256/257).

Ré Yuri citada (fls.298). Ré Yuli citada (fls.300). Ré Yexi citada (fls.313).

Laudo pericial (fls.318/321)

Audiência. Defesa prévia das rés apresentada em audiência. Manutenção da denúncia em face das rés. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.2/6), no auto de exibição e apreensão (fls.16), no laudo pericial (fls.318/321), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

A representante da vítima Centauro, Glaucia Christine, em juízo, disse que no dia dos fatos, quando chegou à loja, o furto já tinha ocorrido, sendo avisada pelos seguranças sobre o ocorrido. Ficou sabendo que entraram (3 mulheres) na loja e subtraíram algumas peças (calças, bonés, camisetas) que totalizavam 4 mil reais. Foi até à delegacia, reconheceu os produtos e os recuperou. Acrescentou que: as rés estavam vestindo algumas roupas da loja, na delegacia. Por fim, disse que o vendedor Marcos Mota, as assistentes Ramili Alves e Ellen e a caixa líder Vitória Lene presenciaram os fatos.

O representante da vítima Lojas Marisa, Luiz Carlos, em juízo disse que, no dia dos fatos, quando chegou à loja, o furto já havia ocorrido. Informou que as furtadoras (eram 3), levaram 8 peças de roupa da loja. Acrescentou que as furtadoras usaram bolsas que evitavam soar o alarme de segurança, na saída da loja. Por fim, disse que recuperou as roupas, na delegacia.

O policial, Hugo Cassandri, em juízo, disse que foi passada ocorrência pelo copom a respeito de um furto e características de um veículo (placas), no qual estariam os furtadores. Ato contínuo, encontraram (ele e parceiro) o veículo trafegando e procederam à abordagem. No ato, encontraram as três rés e as roupas furtadas (da Centauro e da Marisa). Também encontraram uma bolsa adaptada com papel alumínio

para evitar acionamento do alarme de segurança, na saída das lojas. Por fim, disse que não conhecia as rés, anteriormente.

O policial, Marcelo Paes, em juízo, disse que estavam (ele e parceiro) em patrulhamento, quando foram informados pelo COPOM a respeito de um veículo envolvido num furto, no shopping. Encontraram o veículo trafegando e realizaram a abordagem. No ato, encontraram as três rés, bem como as roupas furtadas das lojas (Centauro e Marisa). As vítimas foram ao Distrito Policial e recuperaram as peças de roupa. Informou que não conhecia as rés, anteriormente.

As rés Yexi Nathaly, Yuri Paola e Yuli Marcela, nos seus interrogatórios, confessaram que furtaram, juntas, as roupas das Lojas Centauro e Marisa.

O quadro probatório é inequívoco: os depoimentos dos representantes das vítimas, dos policiais, bem como as confissões das rés, perfazem prova inconteste.

Assim, comprovado que as rés, previamente ajustadas e com desígnios em comum, subtraíram as roupas das Lojas vítimas (Marisa e Centauro), incontroverso o concurso de agentes.

Na mesma esteira, observo que pelas condições de tempo e lugar, os crimes são subsequentes e consistem em continuidade delitiva, consoante o disposto no art. 71, CP.

É o caso de condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP) possui pena inicial de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, mirando a folha de antecedentes da ré Yexi, bem como respectiva certidão, observo a existência de maus antecedentes (0041956-89.2013.8.26.0050 - fls. 283), razão pela qual, fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal: 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em relação às rés Yuli e Yuri, atento ao art. 59, CP, observo ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual, fixo a pena-base de ambas no mínimo legal.

Na segunda fase, observo que houve confissão por todas as rés, sendo de rigor o reconhecimento da respectiva atenuante.

De outra banda, mirando a folha de antecedentes da ré Yuli e respectiva certidão, observo a agravante por multirreincidência (0024504-90.2018.8.26.0050 - fls.285, 1500118-76.2019.8.26.0537 - fls.285/286, 0002601-33.2017.8.26.0535 - fls.287 e 1511971-05.2020.8.26.0228 - fls.287).

Assim, ponderando com a confissão, agravo sua pena em 1/6: 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Quanto à ré Yuri, mirando sua folha de antecedentes, bem como respectiva certidão, também observo agravante por multirreincidência (0039675-97.2012.8.26.0050 - fls.292, 0105748-17.2013.8.26.0050 - fls.292 e 105748/2013 - fls.293/294).

Dessa forma, ponderando com a confissão, agravo sua pena em 1/8: 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em relação à ré Yexi, ante a confissão, torno sua pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, considerando ambos os furtos, subsequentes, nos termos do art. 71, aumento as penas das rés em 1/6 e as torno definitivas em:

Yexi: 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Yuri: 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Yuli: 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como os perfis das rés Yuri e Yuli, demonstrando serem pessoas voltadas às práticas delitivas, fixo o regime de reclusão fechado. Para a ré Yexi, ante sua primariedade técnica e o quantum, fixo o regime aberto. Expeça-se alvará.

No mesmo diapasão e, considerando que as rés Yuri e Yuli, se soltas, trariam desassossego à sociedade, indefiro a ambas o direito de resposta a eventual recurso, em liberdade.

Incabível a substituição do art. 44, CP, ante a presença de maus antecedentes (ré Yexi) e reincidência (rés Yuri e Yuli) e por entender que a medida não seria suficiente ao presente caso.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno YEXI NATHALY, como incurso nas sanções impostas no art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 71, ambos do CP, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e a 11 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Expeça-se alvará de soltura; YULI MARCELA GUTIERREZ GARCIA, como incurso nas sanções impostas no art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 71, ambos do CP, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a 12 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso; e YURI PAOLA RODRIGUES RAMIREZ como incurso nas sanções impostas no art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 71, ambos do CP, à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e a 12 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Em relação ao veículo apreendido (fls. 16), decorridos 90 dias sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, determino o seu leilão. Providencie-se.

Oficie-se o Ministério da Justiça, nos termos requeridos pelo MP, quanto ao procedimento de expulsão das rés.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.